개인정보보호지침

제정 2017. 03. 20.
개정 2018. 01. 24.
개정 2018. 07. 19.
개정 2020. 04. 29.
개정 2021. 05. 12.
개정 2023. 02. 08.
개정 2023. 03. 22.
개정 2023. 11. 10.
개정 2026. 03. 10.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「개인정보 보호법」(이하 "법"이라 한다) 및 같은 법 시행령(이하 "시행령"이라 한다), 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다), 개인정보보호위원회 고시 「표준 개인정보 보호지침」(이하 "고시"라 한다) 및 「문화체육관광부 개인정보 보호지침」(이하 "지침"이라 한다)에 따라 한국저작권보호원(이하 "보호원"이라 한다)의 업무와 관련된 개인정보 보호에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 보호원의 전자적 처리정보, 인쇄물 및 수기문서를 포함하는 모든 형태의 개인정보파일 운용에 적용하며, 법, 시행령, 시행규칙, 고시 및 지침에서 정한 사항 외에는 이 지침에서 정하는 바에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "개인정보"란 살아있는 개인에 관한 정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
   가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
   나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
   다. 가목 또는 나목을 제1호의2에 따라 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원

하기 위한 추가정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이하 "가명정보"라 한다)

1의2. "가명처리"란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다.

1의3. "추가정보"란 개인정보의 전부 또는 일부를 대체하는 데 이용된 수단이나 방식(알고리즘 등), 가명정보와의 비교·대조 등을 통해 삭제 또는 대체된 개인정보 부분을 복원할 수 있는 정보(매핑 테이블 정보, 가명처리에 사용된 개인정보 등) 등을 말한다.

1의4. "다른정보"란 제1호의3의 추가정보에는 포함되지 않지만 가명정보를 원래의 상태로 복원하는데 사용·결합될 수 있는 정보를 말한다. 다만, 이 경우 개인정보처리자가 보유하고 있거나 합리적으로 입수 가능한 정보에 한한다.

1의5. "익명처리"란 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다.

2. "처리"란 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다. <개정 2023. 11. 10.>

3. "개인정보처리자"란 업무를 목적으로 법 제2조제4호에 따른 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 모든 공공기관, 법인·단체, 개인 등을 말한다. <개정 2023. 11. 10.>

4. "정보주체"란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.

5. "개인정보파일"이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물(集合物)을 말한다.

6. "개인정보의 제공"이란 개인정보의 저장매체 또는 개인정보가 담긴 출력물이나 책자 등의 물리적 이전, 네트워크를 통한 개인정보의 전송, 개인정보에 대한 제3자의 접근권한 부여, 개인정보 처리자와 제3자의 개인정보 공유 등 개인정보의 이전과 공동으로 이용할 수 있는 상태를 초래하는 모든 행위를 말한다.

7. "개인정보보호책임자"란 보호원의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지거나 업무처리를 최종적으로 결정하는 자로서, 시행령 제32조제2항 또는 제3항에 해당하는 자를 말한다. <개정 2023. 11. 10.>

8. "개인정보보호담당관"이란 보호원의 개인정보 처리에 관한 업무를 실제 수행하고, 개인정보보호를 위한 각종 활동 및 개인정보취급자를 관리·감독하는 자를 말하며, "기관 개인정보보호담당관"과 "부서 개인정보보호담당관"으로 구분한다.

9. "개인정보취급자"란 업무상 개인정보를 취급하는 자로서, 직접 개인정보에

관한 업무를 담당하는 자와 그 밖에 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 자를 말한다.

10. “고유식별정보”란 법령에 따라 개인을 고유하게 구별하기 위하여 부여된 식별정보로서 시행령 제19조 고유식별정보의 범위(주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호)로 정하는 정보를 말한다.

11. “개인정보처리시스템”이란 데이터베이스 시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성한 응용시스템을 말한다.

12. “고정형 영상정보처리기기”란 일정한 공간에 설치되어 지속적 또는 주기적으로 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유ㆍ무선망을 통하여 전송하는 장치로서 시행령 제3조제1항 각 호의 장치를 말한다. <개정 2023. 11. 10.>

12의2 “이동형 영상정보처리기기”란 사람이 신체에 착용 또는 휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착 또는 거치(据置)하여 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치로서 영 제3조제2항에 따른 착용형, 휴대형, 부착·거치형, 그 밖에 이와 유사한 기능을 가지는 장치를 말한다. <신설 2023. 11. 10.>

13. “개인영상정보”란 법 제2조제1호에 따른 개인정보 중 고정형 또는 이동형 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상 형태의 개인정보 중 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보를 말한다. <개정 2023. 11. 10.>

14. “영상정보처리기기 책임자”라 함은 영상정보처리기기를 설치ㆍ운영 등을 총괄해서 책임지거나 업무처리를 최종적으로 결정하는 자를 말한다.

15. “공개된 장소”라 함은 정보주체가 접근하거나 통행하는 데 제한을 받지 아니하는 장소를 말한다.

16. “제3자”란 정보주체와 개인정보를 실질적ㆍ직접적으로 수집ㆍ보유한 개인정보처리자를 제외한 모든 자를 의미하며, 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자인 수탁자는 제외한다.

17. “민감정보”란 법 제23조제1항 및 시행령 제18조에 따른 사상ㆍ신념, 노동조합ㆍ정당의 가입ㆍ탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 그 밖에 정보주체의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 개인정보로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

가. 유전자검사 등의 결과로 얻어진 유전정보

나. 「형의 실효 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 범죄경력자료에 해당하는 정보

다. 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보

라. 인종이나 민족에 관한 정보

18. “접근권한”이란 개인정보처리시스템에 접속하여 개인정보자원을 활용할 수 있는 권한과 개인정보를 생성·변경·열람·삭제 등을 할 수 있는 권한을 말한다.
19. “접속기록”이란 개인정보취급자 등이 개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무내역에 대하여 개인정보취급자 등의 계정, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등을 전자적으로 기록한 것을 말한다. 이 경우 “접속”이란 개인정보처리시스템과 연결되어 데이터 송신 또는 수신이 가능한 상태를 말한다.
20. “비밀번호”란 정보주체 또는 개인정보취급자 등이 개인정보처리시스템, 업무용 컴퓨터 또는 정보통신망 등에 접속할 때 식별자와 함께 입력하여 정당한 접속 권한을 가진 자라는 것을 식별할 수 있도록 시스템에 전달해야 하는 고유의 문자열로서 타인에게 공개되지 않는 정보를 말한다.
21. “생체정보”란 지문, 얼굴, 홍채, 정맥, 음성, 필적 등 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 인증·식별하거나 개인에 관한 특징(연령·성별·감정 등)을 알아보기 위해 일정한 기술적 수단을 통해 처리되는 정보를 말한다. <개정 2023. 2. 8.>

21의2. “생체인식정보”란, 생체정보 중 특정 개인을 인증 또는 식별할 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 처리되는 정보를 말한다. <신설 2023. 2. 8.>

22. “내부망”이란 물리적 망분리, 접근 통제시스템 등에 의해 인터넷 구간에서의 접근이 통제 또는 차단되는 구간을 말한다.
23. “보조저장매체”란 이동형 하드디스크, USB메모리, CD(Compact Disk), DVD(Digital Versatile Disk) 등 자료를 저장할 수 있는 매체로서 개인정보처리시스템 또는 개인용 컴퓨터 등과 용이하게 연결·분리할 수 있는 저장매체를 말한다.

제4조(개인정보보호 원칙) 개인정보 처리 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 개인정보 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 그 목적에 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 한다.
2. 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 활용하여서는 아니 된다.
3. 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인정보의 정확성과 최신성을 유지하도록 하여야 하고, 개인정보를 처리하는 과정에서 고의 또는 과실로 부당하게 변경 또는 훼손되지 않도록 하여야 한다.
4. 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 그에 상응하는 적절한 관리적·기술적 및 물리적 보호조치를 통하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 한다.

5. 개인정보 처리방침 등 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 하며, 열람청구권 등 정보주체의 권리가 보장될 수 있도록 합리적인 절차와 방법 등을 마련하여야 한다.
6. 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 적법하게 개인정보를 처리하는 경우에도 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리하여야 한다.
7. 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적을 달성할 수 있는 경우 익명처리가 가능한 경우에는 익명에 의하여, 익명처리로 목적을 달성할 수 없는 경우에는 가명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 한다.
8. 관계 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 한다.

제2장 개인정보보호체계

제5조(개인정보보호책임자) ① 개인정보보호책임자는 보호원의 개인정보 보호업무를 총괄ㆍ조정하며 그 임무는 다음 각 호와 같다.
1. 개인정보 내부관리계획 및 처리방침 수립 및 시행
2. 개인정보 관리 및 처리 실태 점검 및 개선
3. 개인정보 처리와 관련한 불만처리
4. 개인정보ㆍ유출 및 오ㆍ남용 방지를 위한 내부통제시스템 구축
5. 개인정보보호 교육계획 수립 및 시행
6. 개인정보파일의 보호 및 관리ㆍ감독
7. 개인정보파일의 등록ㆍ변경 사항의 적정성에 대한 판단 및 개인정보보호위원회 등록
8. 그 밖의 개인정보의 적절한 처리를 위하여 시행령 제32조제1항에서 정하는 업무

② 개인정보보호책임자는 개인정보보호 업무를 주관하는 실 또는 본부의 장으로 한다. <개정 2023. 3. 22.>

③ 개인정보보호책임자는 제1항 각 호의 업무를 기관 개인정보보호담당관에게 위임하여 수행하게 할 수 있다.

제6조(개인정보보호담당관) ① 기관 개인정보보호담당관은 개인정보보호 업무 주관부서의 보직자로 다음 각 호의 업무를 담당한다.
1. 개인정보보호 계획 작성 및 추진
2. 각 부서의 개인정보보호업무 점검 및 관리
3. 기관 구성원에 대한 개인정보보호 교육 실시
4. 개인정보파일 등록ㆍ변경ㆍ파기 및 제공에 관한 관리

5. 기관 개인정보보호를 위한 관리적·기술적·물리적 보호 업무

② 부서 개인정보보호담당관은 개인정보를 처리하는 각 부서의 보직자로 하며, 다음 각 호의 업무를 담당한다.

1. 개인정보취급자 지정·관리·감독·교육
2. 개인정보파일의 등록·변경·파기 및 제공에 관한 관리
3. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
4. 개인정보 처리 위탁업체에 대한 관리·감독
5. 개인정보의 기술적·관리적·물리적 보호 업무
6. 영상정보처리기기 설치·운영·관리
7. 개인정보 유출 통지 및 피해확산 방지
8. 개인정보침해사고 조사, 처리 및 재발방지방안 수립
9. 개인정보보호 관련 자료 관리 및 제출
10. 개인정보 관련 개선권고 및 시정조치 사항 이행 등

③ 개인정보보호담당관은 부서 내 실무자를 지정하여 업무를 운영할 수 있다.

제7조(개인정보취급자) ① 개인정보취급자는 부서 내 개인정보 처리와 관련하여, 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인정보보호지침 및 내부 관리계획의 준수 및 이행
2. 개인정보 처리업무(수집·보유·이용 및 제공·파기) 수행에 다른 보호 관리
3. 웹사이트 및 문서에 게재된 개인정보에 대한 안전한 관리
4. 개인정보의 열람, 정정, 삭제 시 보호 관리

② 개인정보취급자는 법 제59조에 따라 업무상 알게 된 개인정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나 타인의 이용에 제공하는 등 부당한 목적을 위하여 사용하여서는 아니 된다.

③ 개인정보취급자가 개인정보를 무단 조회하거나 오·남용하는 경우 법 제71조 및 관계 법령에 따라 처벌될 수 있다.

④ 개인정보취급자는 개인정보에 대해 업무 목적 외 불필요한 접근을 금지하고 개인정보 접근 권한을 임의로 양도 및 대여하여서는 아니 된다.

⑤ 개인정보취급자는 개인정보보호를 위한 준수사항이 명시된 [별지 제13호서식]에 따른 "개인정보취급자 개인정보보호 서약서"를 작성하여 기관 개인정보보호담당관에게 제출하여야 한다.

제3장 개인정보의 처리

제8조(개인정보의 수집·이용) ① 개인정보의 "수집"이란 정보주체로부터 직접 이름, 주소, 전화번호 등의 개인정보를 제공받는 것뿐만 아니라 정보주체에 관한 모

든 형태의 개인정보를 취득하는 것을 말한다.

② 보호원은 다음 각 호의 경우에 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체로부터 사전에 동의를 받은 경우
2. 법률에서 개인정보를 수집·이용할 수 있음을 구체적으로 명시하거나 허용하고 있는 경우
3. 법령에서 개인정보처리자에게 구체적인 의무를 부과하고 있고, 개인정보처리자가 개인정보를 수집·이용하지 않고는 그 의무를 이행하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우
4. 개인정보를 수집·이용하지 않고는 법령 등에서 정한 소관 업무를 수행하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 경우
5. 개인정보를 수집·이용하지 않고는 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 곤란한 경우 <개정 2023. 11. 10.>
6. 명백히 정보주체 또는 제3자(정보주체를 제외한 그 밖의 모든 자를 말한다)의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 <개정 2023. 11. 10.>
7. 보호원이 법령 또는 정보주체와의 계약에 따른 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 개인정보의 수집·이용에 관한 동의 여부 및 동의 범위 등을 선택하고 결정할 권리보다 우선하는 경우. 다만, 이 경우 개인정보의 수집·이용은 보호원의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니한 경우
8. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우 <신설 2023. 11. 10.>

③ 제2항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우도 이와 같다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

④ 정보주체로부터 직접 명함 또는 그와 유사한 매체(이하 "명함등"이라 함)를 제공받음으로써 개인정보를 수집하는 경우 명함등을 제공하는 정황 등에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.

⑤ 인터넷 홈페이지 등 공개된 매체 또는 장소(이하 "인터넷 홈페이지등"이라 함)에서 개인정보를 수집하는 경우, 정보주체의 동의 의사가 명확히 표시되거나 인터넷 홈페이지등의 표시 내용에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정

되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.

⑥ 계약 등의 상대방인 정보주체가 대리인을 통하여 법률행위 또는 의사표시를 하는 경우 대리인의 대리권 확인을 위한 목적으로만 대리인의 개인정보를 수집·이용할 수 있다.

⑦ 근로자와 사용자가 근로계약을 체결하는 경우 「근로기준법」, 「소득세법」 등 관계 법령 준수와 근로계약의 이행을 위하여 근로자의 동의 없이 개인정보를 수집·이용할 수 있다. 다만, 제2항제1호부터 제7호까지에 해당하지 않는 개인정보 수집의 경우, 근로자 개별의 동의를 받아야 한다.

제9조(개인정보 처리 요구) ① 개인정보보호책임자는 정보주체로부터 개인정보처리(열람, 정정·삭제, 처리정지) 요구서[별지 제1호서식] 및 개인영상정보 청구서[별지 제2호서식]를 받은 날로부터 10일 이내에 정보주체의 개인정보에 대한 요구사항을 처리하고 그 결과를 [별지 제3호서식]에 따라 정보주체에게 알려야 한다.

② 정보주체는 자신의 법정대리인 또는 자신이 위임한 자에게 개인정보 처리요구를 대리하게 할 수 있다. 이 경우 위임장 [별지 제4호서식]을 제출하여야 한다.

제10조(개인정보 열람) ① 개인정보보호책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 개인정보 열람 제한 또는 거부가 가능하며, 열람 요구사항 중 일부 열람 제한 등에 해당하는 경우에는 열람 제한 등에 해당하는 사항을 제외한 나머지 부분은 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 다른 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 학력·기능 및 채용에 관한 시험, 자격 심사에 관한 업무
4. 다른 법률에 따라 진행 중인 감사 및 조사에 관한 업무 등

② 정보주체로부터 개인정보 열람청구를 받은 개인정보보호책임자는 10일 이내에 열람할 수 없는 정당한 사유를 정보주체에게 알리고 연기가 가능하며, 열람을 연기한 후 그 사유가 소멸한 경우에는 10일 이내에 열람하도록 하여야 한다.

제11조(개인정보의 제공) ① 법 제17조에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법 제15조제1항제2호, 제3호 및 제5호에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우

② 제1항제1호에 따른 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자(성명 또는 명칭과 연락처)
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

③ 개인정보를 국외의 제3자에게 제공할 때에는 제2항 각 호에 따른 사항을 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 하며, 이를 위반하는 내용으로 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.

제11조의2(개인정보의 추가 이용·제공 등) ① 법 제15조제3항 또는 제17조제4항에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 또는 제공(이하 "개인정보의 추가적인 이용 또는 제공"이라 한다)하려는 경우 시행령 제14조의2제1항에 따른 다음 각 호의 사항을 고려하여 판단기준을 마련하여야 한다.

1. 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
2. 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
3. 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부
4. 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

② 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단기준을 법 제30조제1항에 따른 개인정보처리방침에 미리 공개하고, 법 제31조제1항에 따른 개인정보보호책임자가 해당 기준에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공을 하고 있는지 여부를 점검해야 한다.

제12조(개인정보의 목적 외 이용·제공) ① 법 제18조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하여 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 개인정보를 제공받는 자에게 이용 목적, 이용 방법, 이용 기간, 이용 형태 등을 제한하거나, 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 구체적인 조치를 마련하도록 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)로 요청하여야 한다. 이 경우 요청을 받은 자는 그에 따른 조치를 취하고 그 사실을 보호원에 문서로 알려야 한다.

② 법 제18조제2항에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 제3자에게 제공하는 자는, 해당 개인정보를 제공받는 자와 개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 책임관계를 명확히 하여야 한다.

③ 법 제18조제3항제1호에 따라 정보주체에게 개인정보를 제공받는 자를 알리는 경우에는 그 성명(법인 또는 단체인 경우에는 그 명칭)과 연락처를 함께 알려야 한다.

④ 법 제18조제2항제2호부터 제6호까지, 제8호 및 제9호에 따라 개인정보를 목적

외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공(이하 “목적외이용등”이라 한다)하는 경우에는 법 제18조제4항에 따라 목적외이용등을 한 날부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항을 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게재하여야 한다. 이 경우 인터넷 홈페이지에 게재할 때에는 10일 이상 계속 게재하되 게재를 시작하는 날은 목적외이용등을 한 날부터 30일 이내여야 한다.

1. 목적외이용등을 한 날짜
2. 목적외이용등의 법적 근거
3. 목적외이용등의 목적
4. 목적외이용등을 한 개인정보의 항목

제13조(개인정보 수집 출처 등 통지) ① 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정당한 사유가 없는 한 정보주체의 요구가 있은 날로부터 3일 이내에 법 제20조제1항 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니 하다.

1. 통지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 법 제32조제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보파일에 포함되어 있는 경우 <개정 2023. 11. 10.>
2. 통지로 인하여 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우 <개정 2023. 11. 10.>

② 제1항 단서에 따라 제1항 전문에 따른 정보주체의 요구를 거부하는 경우에는 정당한 사유가 없는 한 정보주체의 요구가 있은 날로부터 3일 이내에 그 거부의 근거와 사유를 개인정보 정정·삭제·처리정지 요구에 대한 결과 통지서[별지 제5호서식]에 의해 정보주체에게 알려야 한다.

[제목개정 2023. 11. 10.]

제14조(개인정보의 파기방법 및 절차) ① 개인정보보호책임자는 개인정보의 보유 기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 그로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

② 시행령 제16조제1항제1호의 “복원이 불가능한 방법”이란 현재의 기술수준에서 사회통념상 적정한 비용으로 파기한 개인정보의 복원이 불가능하도록 조치하는 방법을 말한다.

③ 부서 개인정보보호담당관은 개인정보의 파기에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.

④ 개인정보보호책임자는 개인정보 파기 절차, 파기 여부의 확인 등을 포함하는 파기계획을 수립하고 주기적으로 점검하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

⑤ 개인정보파일의 파기에 관하여는 제57조 부터 제58조를 적용한다.

제15조(개인정보의 보존) ① 개인정보보호책임자는 법 제21조제1항 단서에 따라 법령에 근거하여 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 물리적 또는 기술적 방법으로 분리하여서 저장·관리하여야 한다.

② 제1항에 따라 개인정보를 분리하여 저장·관리하는 경우에는 개인정보 처리방침 등을 통하여 법령에 근거하여 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 저장·관리한다는 점을 정보주체가 알 수 있도록 하여야 한다.

제16조(동의를 받는 방법 등) ① 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 각각의 동의사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

② 법에 따른 정보주체의 동의가 적법하기 위해서는 다음 각 호의 조건을 모두 충족하여야 한다. <신설 2023. 11. 10.>

1. 정보주체가 자유로운 의사에 따라 동의 여부를 결정할 수 있을 것
2. 동의 내용이 구체적이고 명확할 것
3. 평이하고 이해하기 쉬운 문구를 사용할 것
4. 정보주체에게 동의 여부에 대한 의사를 명확하게 표시할 수 있는 방법을 제공할 것

③ 법 제22조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 동의사항을 구분하여 각각 동의를 받아야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

1. 삭제 <2023. 11. 10.>
2. 삭제 <2023. 11. 10.>
3. 삭제 <2023. 11. 10.>
4. 삭제 <2023. 11. 10.>
5. 삭제 <2023. 11. 10.>

④ 제3항에 해당하여 개인정보를 처리하고자 하는 경우에는 다음 각 호의 방법으로 정보주체의 동의를 받을 수 있으며, 이때 정보주체에게 동의 또는 동의 거부를 선택할 수 있음을 명시적으로 알려야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

1. 동의내용이 적힌 서면을 직접발급·우편·팩스 등의 방법으로 전달하고, 정보주체로부터 직접 서명한 동의서를 받는 방법
2. 전화로 동의내용을 알리고 동의의사 표시를 확인하는 방법(녹취할 때에는 녹취사실을 정보주체에게 알려야함)
3. 전화로 동의내용을 알리고 인터넷 홈페이지 등을 통하여 동의내용을 확인하도록 한 후 다시 전화로 동의의사 표시를 확인하는 방법
4. 인터넷 홈페이지 등에 동의내용을 게재하고 정보주체가 동의여부를 표시하도록 하는 방법

5. 전자우편으로 동의내용을 발송하여 정보주체로부터 동의의사 표시가 적힌 전자우편을 받는 방법 등

⑤ 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보에 대해서는 그 항목과 처리의 법적 근거를 정보주체의 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분하여 개인정보처리방침에 공개하거나 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법(이하 "서면 등의 방법"이라 한다)으로 정보주체에게 알려야 한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보라는 입증책임은 보호원이 부담한다. <개정 2023. 11. 10.>

⑥ 시행령 제17조제2항제2호의 규정에 따라 전화에 의한 동의와 관련하여 통화내용을 녹취할 때에는 녹취사실을 정보주체에게 알려야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

⑦ 정보주체의 동의를 받기 위하여 동의서를 작성하는 경우에는 「개인정보 처리 통합 안내서」를 준수하여야 하며, 서면으로 동의를 받을 때에는 개인정보의 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 개인정보의 항목 등을 명확히 표시하여 알아보기 쉽게 하여야 한다. <개정 2023. 11. 10., 2026. 03. 10.>

제17조(법정대리인의 동의) ① 시행령 제17조의2제1항에 따라 법정대리인의 성명·연락처를 수집할 때에는 해당 아동에게 자신의 신분과 연락처, 법정대리인의 성명과 연락처를 수집하고자 하는 이유를 알려야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

② 법 제22조의2제2항에 따라 수집한 법정대리인의 개인정보는 법정대리인의 동의를 얻기 위한 목적으로만 이용하여야 하며, 법정대리인의 동의 거부가 있거나 법정대리인의 동의 의사가 확인되지 않는 경우 수집일로부터 5일 이내에 파기해야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

③ 시행령 제17조제1항 각 호의 동의를 얻는 방법은 법 제22조제5항에 따라 법정대리인으로부터 동의를 얻는 경우에도 적용된다.

제18조(정보주체의 사전 동의를 받을 수 없는 경우) 법 제15조제1항제5호 및 법 제18조제2항제3호에 따라 정보주체의 사전 동의 없이 개인정보를 수집·이용 또는 제공한 경우 해당 사유가 해소된 때에는 개인정보의 처리를 즉시 중단하여야 하며, 정보주체에게 사전 동의 없이 개인정보를 수집·이용 또는 제공한 사실과 그 사유 및 이용내역을 알려야 한다.

제19조(고유식별정보 및 민감정보 처리의 제한) ① 법 제23조와 제24조에 따라 다음 각 호의 경우를 제외하고는 고유식별정보와 민감정보를 처리할 수 없다.

1. 정보주체에게 제8조제3항 각 호 또는 제11조제2항 각 호의 사항을 알리고 다른 개인정보의 처리에 대한 동의와 별도로 동의를 받은 경우
2. 법령에서 구체적으로 고유식별정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우
3. 법령에서 민감정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우

② 제1항제1호에 따라 정보주체에게 동의를 받고자 하는 경우에는 다른 개인정보와 고유식별정보 또는 민감정보를 구분하고, 고유식별정보와 민감정보에 대하여는 정보주체가 별도로 동의할 수 있도록 조치를 취하여야 한다.
③ 제1항제1호 및 제2호에 따라 고유식별정보를 처리하는 경우에는 그 고유식별정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 시행령 제21조에 따른 고유식별정보의 안전성 확보 조치를 취하여야 한다.
④ 제1항제1호 및 제3호에 따라 민감정보를 처리하는 경우에는 법 제29조에 따른 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

제20조(주민등록번호 처리의 제한) ① 법 제24조의2에 따라 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다.

1. 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우
2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요하다고 인정되는 경우
3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 개인정보보호위원회가 고시로 정하는 경우

② 인터넷 홈페이지 회원가입시 본인확인을 위하여 주민등록번호를 이용한 실명확인을 사용할 수 없으며, I-Pin, 생년월일, 공동인증서, 휴대폰 인증 등을 활용한 인증방법을 제공하여야 한다.

제21조(개인정보취급자에 대한 감독) ① 부서 개인정보보호담당관은 개인정보취급자를 업무상 필요한 한도 내에서 최소한으로 두어야 하며, 개인정보취급자의 개인정보 처리 범위를 업무상 필요한 한도 내에서 최소한으로 제한하여야 한다.
② 부서 개인정보보호담당관은 개인정보 처리시스템에 대한 접근권한을 업무의 성격에 따라 해당 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 업무담당자에게 차등 부여하고 접근권한을 관리하기 위한 조치를 취해야 한다.
③ 부서 개인정보보호담당관은 개인정보취급자에 대하여 적절한 관리·감독을 해야 하며, 인사이동 등에 따라 개인정보취급자의 업무가 변경되는 경우에는 개인정보에 대한 접근권한을 변경 또는 말소해야 한다.

제22조(개인정보 처리의 위탁) ① 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자(이하 "수탁자"라 한다)를 선정하는 경우에는 인력과 물적 시설, 재정 부담능력, 기술보유의 정도, 책임능력 등 개인정보 처리 및 보호 역량을 종합적으로 고려하여야 한다.
② 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 때에는 수탁자의 처리 업무의 지연, 처리

업무와 관련 없는 불필요한 개인정보의 요구, 처리기준의 불공정 등의 문제점을 종합적으로 검토하여 이를 방지하기 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다.

③ 개인정보 처리 업무의 위탁은 다음 각 호의 내용이 포함된 문서에 의한다.

1. 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
2. 「개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시」에 따른 관리적·기술적·물리적 보호조치에 관한 사항
3. 위탁업무의 목적 및 범위
4. 재위탁 제한에 관한 사항
5. 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
6. 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
7. 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

제23조(개인정보 이전) ① 개인정보보호책임자는 다른 사람에게 개인정보 이전 시 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 통지하여야 한다.

1. 개인정보를 이전하려는 사실
2. 이전받는 자의 성명(또는 법인의 명칭), 주소, 전화번호 및 그 밖의 연락처
3. 정보주체가 개인정보의 이전을 원하지 않는 경우 조치할 수 있는 방법 및 절차

② 개인정보 이전 통지방법에는 서면 등의 방법으로 정보주체에게 직접 통지해야 하며, 직접 통지가 어려운 경우 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하거나 인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 정보주체가 보기 쉬운 장소에 30일 이상 게시하여야 한다.

제4장 개인정보 처리방침

제24조(개인정보 처리방침의 작성기준 등) ① 개인정보보호책임자가 개인정보 처리방침을 작성하는 때에는 법 제30조제1항 각 호 및 시행령 제31조제1항 각 호의 사항을 명시적으로 구분하되, 알기 쉬운 용어로 구체적이고 명확하게 표현하여야 한다.

② 개인정보보호책임자는 처리하는 개인정보가 개인정보의 처리 목적에 필요한 최소한이라는 점을 밝혀야 한다.

제25조(개인정보 처리방침의 기재사항) 개인정보보호책임자가 개인정보 처리방침을 작성할 때에는 법 제30조제1항에 따라 다음 각 호의 사항을 모두 포함하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 목적

2. 처리하는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 처리 및 보유 기간
4. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당하는 경우에 한한다)
5. 개인정보의 파기절차 및 파기방법(법 제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우에는 그 보존근거와 보존하는 개인정보 항목을 포함한다)
6. 개인정보처리 위탁에 관한 사항(해당하는 경우에 한한다) <개정 2023. 11. 10.>
7. 시행령 제30조제1항에 따른 개인정보의 안전성 확보조치에 관한 사항
8. 개인정보의 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구권 등 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항
9. 개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항
10. 개인정보보호책임자에 관한 사항
11. 개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서
12. 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
13. 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 정한다)
14. 가명정보를 처리하는 경우 가명정보 처리에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다)
15. 추가적인 이용·제공 관련 시행령 제14조의2 제1항의 각 호의 고려사항에 대한 판단기준(해당하는 경우에만 정한다)
16. 법 제23조제3항에 따른 민감정보의 공개 가능성 및 비공개를 선택하는 방법(해당되는 경우에만 정한다) <신설 2023. 11. 10.>
17. 법 제31조의2제1항에 따라 국내대리인을 지정하는 경우 국내대리인의 성명, 주소, 전화번호 및 전자우편 주소(해당하는 경우에만 정한다) <신설 2023. 11. 10.>
18. 법 제28조의8제1항제3호에 따라 개인정보를 처리위탁·보관하기 위하여 국외 이전이 필요한 경우 법 제28조의8제2항 각 호의 사항(해당하는 경우에만 정한다) <신설 2023. 11. 10.>
19. 그 밖에 개인정보 처리 기준 및 보호조치 등에 관하여 자율적으로 개인정보 처리방침에 포함하여 정한 사항

제26조(개인정보 처리방침의 공개) ① 개인정보보호책임자가 법 제30조제2항에 따라 개인정보 처리방침을 수립하는 경우에는 인터넷 홈페이지를 통해 지속적으로 게재하여야 하며, 이 경우 "개인정보 처리방침"이라는 명칭을 사용하되, 글자 크기, 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분함으로써 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.

② 제1항에 따라 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 시행령 제31조제3

항 각 호의 어느 하나 이상의 방법으로 개인정보 처리방침을 공개하여야 한다.

③ 개인정보처리자가 시행령 제31조제3항제3호의 방법으로 개인정보 처리방침을 공개하는 경우에는 간행물·소식지·홍보지·청구서 등이 발행될 때마다 계속하여 게재하여야 한다.

제27조(개인정보 처리방침의 변경) 개인정보보호책임자가 개인정보 처리방침을 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경된 내용을 지속적으로 공개하여야 하며, 변경된 내용은 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하여 공개하여야 한다.

제5장 개인정보보호책임자

제28조(개인정보보호책임자의 공개) ① 개인정보보호책임자를 지정하거나 변경하는 경우 개인정보보호책임자의 지정 및 변경 사실, 성명과 부서의 명칭, 전화번호 등 연락처를 공개하여야 한다.

② 개인정보보호책임자를 공개하는 경우 개인정보 보호와 관련한 고충처리 및 상담을 실제로 처리할 수 있는 연락처를 공개하여야 한다. 이 경우 개인정보보호책임자와 개인정보 보호 업무를 처리하는 담당자의 성명, 부서의 명칭, 전화번호 등 연락처를 함께 공개할 수 있다.

제29조(개인정보 영향평가) ① 개인정보보호책임자는 개인정보파일의 운용으로 인하여 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우, 법 제33조에 따라 그 위험요인의 분석과 개선사항 도출을 위한 개인정보 영향평가를 실시하고 그 결과를 개인정보보호위원회에 제출하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 개인정보 영향평가의 대상이 된다.

1. 구축·운용 또는 변경하려는 개인정보파일로서 5만명 이상의 정보주체에 관한 민감정보 또는 고유식별정보의 처리가 수반되는 개인정보파일
2. 구축·운용하고 있는 개인정보파일을 보호원 내부 또는 외부에서 구축·운용하고 있는 다른 개인정보파일과 연계하려는 경우로서 연계 결과 50만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 포함되는 개인정보파일
3. 구축·운용 또는 변경하려는 개인정보파일로서 100만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보파일
4. 개인정보 영향평가를 받은 후, 개인정보 검색체계 등 개인정보파일의 운용체계를 변경하려는 경우

③ 개인정보 영향평가는 개인정보보호위원회가 지정하는 개인정보 영향평가기관에 의뢰하여야 한다.

제30조(개인정보 안전성 확보 조치) ① 개인정보보호책임자는 법 제29조에 따라 다음 각 호의 안전성 확보조치를 하여야 한다.

1. 개인정보를 안전하게 처리하기 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한·관리 조치
3. 개인정보를 안전하게 저장·전송 할 수 있는 암호화 기술의 적용 또는 이에 상응하는 조치
4. 개인정보 침해사고 발생 시 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위·변조 방지를 위한 조치
5. 개인정보에 대한 보안프로그램의 설치 및 갱신·점검 조치
6. 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치

② 제1항제1호에 따른 내부관리계획은 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 개인정보보호책임자의 지정에 관한 사항
2. 개인정보보호책임자 및 개인정보취급자의 역할 및 책임에 관한 사항
3. 개인정보취급자에 대한 교육에 관한 사항
4. 접근 권한의 관리에 관한 사항
5. 접근 통제에 관한 사항
6. 개인정보의 암호화 조치에 관한 사항
7. 접속기록 보관 및 점검에 관한 사항
8. 악성프로그램 등 방지에 관한 사항
9. 물리적 안전조치에 관한 사항
10. 개인정보 보호조직에 관한 구성 및 운영에 관한 사항
11. 개인정보 유출사고 대응 계획 수립·시행에 관한 사항
12. 위험도 분석 및 대응방안 마련에 관한 사항
13. 재해 및 재난 대비 개인정보처리시스템의 물리적 안전조치에 관한 사항
14. 개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에 대한 관리 및 감독에 관한 사항
15. 가명정보 및 추가정보에 대한 안전성 확보조치
16. 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요한 사항

③ 제1항에 따른 안전성 확보조치에 관한 세부 기준은 개인정보보호위원회가 고시하는「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따른다.

④ [별표 2]의 “개인정보처리자 유형 및 개인정보 보유량에 따른 안전조치 기준”에 따라 유형2에 해당하는 개인정보처리자는 제2항제12호부터 제14호까지를 내부 관리계획에 포함하지 아니할 수 있다.

⑤ 개인정보보호책임자는 제2항 각 호의 사항에 중요한 변경이 있는 경우에는 이를 즉시 반영하여 내부 관리계획을 수정하여 시행하고, 그 수정 이력을 관리하여야 한다.

⑥ 개인정보보호책임자는 연 1회 이상으로 내부 관리계획의 이행 실태를 점검·관리하여야 한다.

제30조의2(공공시스템 운영기관 등의 개인정보 안전성 확보조치 등) ① 개인정보의 처리 규모, 접근 권한을 부여받은 개인정보취급자의 수 등 개인정보보호위원회가 고시하는 기준에 해당하는 개인정보처리시스템(이하 "공공시스템"이라 한다)을 운영하는 경우에는 제30조의 안전성 확보 조치 외에 다음 각 호의 조치를 이행하여야 한다.

1. 공공시스템별로 안전성 확보 조치를 포함한 내부 관리계획을 수립할 것
2. 정당한 권한을 가진 개인정보취급자에게만 접근 권한을 부여·변경·말소할 수 있도록 하는 등 접근 권한의 안전한 관리를 위해 필요한 조치
3. 개인정보 불법 접근 및 침해사고 방지를 위한 공공시스템 접속기록의 저장·분석·점검·관리 등의 조치

② 공공시스템에서 권한 없는 접근 사실이 확인된 경우 지체 없이 정보주체에게 해당 사실과 피해 예방에 필요한 사항을 통지하여야 한다. 다만, 법 제34조제1항 또는 다른 법령에 따라 이미 통지한 경우에는 통지한 것으로 본다.

③ 공공시스템의 규모와 특성, 이용기관 수 등을 고려하여 개인정보의 안전한 관리를 전담하는 부서를 지정·운영하거나 전담인력을 배치하여야 한다.

④ 공공시스템별로 총괄 관리책임자를 지정하여야 한다. 총괄 관리부서가 없는 경우에는 업무 관련성과 수행능력을 고려하여 관련 부서의 장 중에서 지정한다.

⑤ 공공시스템별 안전성 확보 조치 이행상황 점검 및 개선을 위하여 공공시스템 운영협의회를 설치·운영하여야 하며, 필요시 수탁자 및 이용기관을 포함할 수 있다. 하나의 기관이 2개 이상 공공시스템을 운영하는 경우에는 협의회를 통합하여 설치·운영할 수 있다.

⑥ 개인정보보호위원회가 제공하는 지원을 적극 활용하여 공공시스템 안전성 확보 수준을 제고하여야 한다.

⑦ 제1항부터 제6항까지의 사항 외에 세부적인 공공시스템 안전성 확보 조치에 관한 사항은 개인정보보호위원회 고시에 따른다.

[본조신설 2026. 03. 10.]

제31조(개인정보보호 교육) ① 개인정보보호책임자는 매년 다음 각 호의 내용을 포함하는 개인정보보호 교육계획을 수립하고 임직원을 대상으로 연 1회 이상의 개인정보보호 교육을 시행하여야 한다.

1. 개인정보보호 관련법령 및 제도의 내용
2. 개인정보보호 업무 수행에 필요한 사항
3. 이외 개인정보 처리를 위하여 필요한 사항

② 개인정보보호 교육은 자체교육 또는 외부 전문기관에 위탁하여 교육을 실시할

수 있다.
③ 개인정보보호책임자는 임직원의 개인정보보호 교육 이수내용을 기록·관리하여야 한다.

제31조의2(개인정보처리 실태 점검 및 관리) ① 개인정보보호책임자는 개인정보처리 실태에 대한 지도·점검을 실시할 수 있다.
② 삭제 <2026. 03. 10.>
[제목개정 2026. 03. 10.]

제6장 개인정보의 유출 및 통지

제32조(개인정보의 유출등) 개인정보의 분실·도난·유출(이하 "유출등"이라 한다)이란 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고 개인정보가 해당 개인정보처리자의 관리·통제권을 벗어나 제3자가 그 내용을 알 수 있는 상태에 이르게 된 것을 말한다.
1. 삭제 <2023. 11. 10.>
2. 삭제 <2023. 11. 10.>
3. 삭제 <2023. 11. 10.>
4. 삭제 <2023. 11. 10.>
[전문개정 2023. 11. 10.]

제33조(유출등의 통지시기 및 항목) ① 개인정보보호책임자는 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 된 때에는 정당한 사유가 없는 한 72시간 이내에 해당 정보주체에게 다음 각 호의 사항을 알려야 한다. 다만 유출된 개인정보의 확산 및 추가 유출을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출된 개인정보의 삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우에는 그 조치를 한 후 그로부터 72시간 이내에 정보주체에게 알릴 수 있다. <개정 2023. 11. 10.>
1. 유출등이 된 개인정보의 항목
2. 유출등이 된 시점과 그 경위
3. 유출등으로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보
4. 개인정보처리자의 대응조치 및 피해구제절차
5. 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처

② 개인정보보호책임자는 제1항 각 호의 사항을 모두 확인하기 어려운 경우에는 정보주체에게 다음 각 호의 사실만을 우선 알리고, 추후 확인되는 즉시 알릴 수

있다.
1. 정보주체에게 유출등이 발생한 사실
2. 제1항의 통지항목 중 확인된 사항
③ 개인정보보호책임자는 개인정보 유출등의 사고를 인지하지 못해 유출등의 사고가 발생한 시점으로부터 72시간 이내에 해당 정보주체에게 개인정보 유출등의 통지를 하지 아니한 경우에는 실제 유출등의 사고를 알게 된 시점을 입증하여야 한다. <개정 2023. 11. 10.>
[제목개정 2023. 11. 10.]

제34조(유출등의 통지방법) ① 개인정보보호책임자는 정보주체에게 제33조제1항 각 호의 사항을 통지할 때에는 서면, 전자우편, 모사전송, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을 통하여 지체 없이 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 유출등이 된 개인정보의 확산 및 추가 유출등을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출등이 된 개인정보의 회수·삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우에는 그 조치를 한 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.
② 개인정보보호책임자는 법 제34조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 정당한 사유가 있는 경우에는 법 제34조제1항 각 호의 사항을 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게시하는 것으로 제1항의 통지를 갈음할 수 있다.
[전문개정 2023. 11. 10.]

제35조(개인정보 유출등의 신고) ① 개인정보책임자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 개인정보가 유출등이 되었음을 알게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 서면등의 방법으로 72시간 이내에 문화체육관광부 개인정보보호책임자에게 보고하고, 제33조제1항 각 호의 사항을 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원에 신고해야 한다. 다만, 개인정보 유출등의 경로가 확인되어 해당 개인정보를 회수·삭제하는 등의 조치를 통해 정보주체의 권익 침해 가능성이 현저히 낮은 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2023. 11. 10., 2026. 03. 10.>
1. 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출등이 된 경우 <신설 2023. 11. 10.>
2. 민감정보, 고유식별정보가 유출등이 된 경우 <신설 2023. 11. 10.>
3. 외부로부터의 불법적인 접근에 의해 개인정보가 유출등이 된 경우 <신설 2023. 11. 10.>
② 제1항에 따른 보고와 신고는 [별지 제6호서식]에 따른 개인정보 유출등 신고서를 통하여 하여야 한다. <개정 2023. 11. 10.>
③ 개인정보보호책임자는 전자우편, 팩스 또는 인터넷 사이트를 통하여 유출등 신고를 할 시간적 여유가 없거나 그밖에 특별한 사정이 있는 때에는 먼저 전화를 통하여 제33조제1항의 사항을 신고한 후, [별지 제6호서식]에 따른 개인정보 유출

등 신고서를 제출할 수 있다. <개정 2023. 11. 10.>
④ 개인정보보호책임자는 1천 명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 제33조제1항에 따른 통지와 함께 인터넷 홈페이지 등에 정보주체가 알아보기 쉽도록 제33조제1항 각 호의 사항을 7일 이상 게재하여야 한다. <개정 2023. 11. 10.>
[제목개정 2023. 11. 10.]

제36조(개인정보 유출등 사고 대응 매뉴얼 등) ① 개인정보보호책임자는 유출등 사고 발생 시 신속한 대응을 통해 피해 발생을 최소화하기 위해 「개인정보 유출등 사고 대응 매뉴얼」등을 마련하여야 한다.
② 제1항에 따른 개인정보 유출등 사고 대응 매뉴얼에는 비상조직 구성, 사고 대응 절차, 후속 조치, 유출등 통지·조회 절차, 고객 민원 대응조치, 고객불안 해소조치, 피해자 구제조치 등을 포함하여야 한다.
③ 개인정보보호책임자는 개인정보 유출등에 따른 피해복구 조치 등을 수행함에 있어 정보주체의 불편과 경제적 부담을 최소화할 수 있도록 노력하여야 한다.

제7장 정보주체의 권리 보장

제37조(개인정보 열람 연기 사유의 소멸) ① 법 제35조제3항 후문에 따라 개인정보의 열람을 연기한 후 그 사유가 소멸한 경우, 개인정보보호책임자는 정당한 사유가 없는 한 사유가 소멸한 날로부터 10일 이내에 열람하도록 하여야 한다.
② 정보주체로부터 시행령 제41조제1항제4호의 규정에 따른 개인정보의 제3자 제공 현황의 열람청구를 받은 경우, 개인정보보호책임자는 국가안보에 긴요한 사안으로 법 제35조제4항제3호마목의 규정에 따른 업무를 수행하는데 중대한 지장을 초래하는 경우에는 제3자에게 열람청구의 허용 또는 제한, 거부와 관련한 의견을 조회하여 결정할 수 있다.

제37조의2(자동화된 결정에 대한 정보주체의 권리) 정보주체는 완전히 자동화된 시스템(인공지능 기술을 적용한 시스템을 포함한다)으로 개인정보를 처리하여 이루어지는 결정(「행정기본법」 제20조에 따른 행정청의 자동적 처분은 제외하며, 이하 이 조에서 "자동화된 결정"이라 한다)이 자신의 권리 또는 의무에 중대한 영향을 미치는 경우에는 해당 개인정보처리자에 대하여 해당 결정을 거부할 수 있는 권리를 가진다. 다만, 자동화된 결정이 법 제15조제1항제1호·제2호 및 제4호에 따라 이루어지는 경우에는 그러하지 아니하다.
[본조신설 2026. 03. 10.]

제38조(개인정보의 정정·삭제) ① 개인정보보호책임자는 법 제36조제1항에 따른 개인정보의 정정·삭제 요구를 받았을 때는 정당한 사유가 없는 한 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 그 개인정보를 조사하여 정보주체의 요구에 따라 정정·삭제 등 필요한 조치를 한 후 그 결과를 정보주체에게 알려야 한다.

② 정보주체의 정정·삭제 요구가 법 제36조제1항 단서에 해당하는 경우에는 정당한 사유가 없는 한 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 삭제를 요구할 수 없는 근거법령의 내용을 정보주체에게 알려야 한다.

제39조(개인정보의 처리정지) ① 개인정보보호책임자가 정보주체로부터 법 제37조제1항에 따라 개인정보처리를 정지하도록 요구받은 때에는 정당한 사유가 없는 한 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 개인정보 처리의 일부 또는 전부를 정지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 처리정지 요구를 거절할 수 있다.

1. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
2. 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
3. 공공기관이 개인정보를 처리하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우
4. 개인정보를 처리하지 아니하면 정보주체와 약정한 서비스를 제공하지 못하는 등 계약의 이행이 곤란한 경우로서 정보주체가 그 계약의 해지 의사를 명확하게 밝히지 아니한 경우

② 개인정보보호책임자는 정보주체의 요구에 따라 처리가 정지된 개인정보에 대하여 정당한 사유가 없는 한 처리정지의 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 해당 개인정보의 파기 등 정보주체의 요구에 상응하는 조치를 취하고 그 결과를 [별지 제5호서식]에 따라 정보주체에게 알려야 한다.

제40조(권리행사의 방법 및 절차) 개인정보보호책임자는 개인정보를 수집하는 방법과 동일하거나 보다 쉽게 정보주체가 열람요구 등 권리를 행사할 수 있도록 간편한 방법을 제공하여야 하며, 개인정보의 수집시에 요구되지 않았던 증빙서류 등을 요구하거나 추가적인 절차를 요구할 수 없다. 이는 시행령 제46조에 따라 본인 또는 정당한 대리인임을 확인하고자 하는 경우와 시행령 제47조에 따른 수수료와 우송료의 정산에도 마찬가지로 적용된다.

제8장 영상정보처리기기 설치·운영

제41조(적용범위) 이 장의 규정은 영상정보처리기기 책임자가 설치·운영하는 고정

형 또는 이동형 영상정보처리기기와 그 기기를 통하여 처리되는 개인영상정보를 대상으로 한다. <개정 2023. 11. 10.>

제42조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침) ① 영상정보처리기기 책임자는 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.<개정 2023. 11. 10.>

② 영상정보처리기기 책임자는 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 직접 수립하거나, 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침에 포함하여 수립·시행할 수 있다.<개정 2023. 11. 10.>

제43조(영상정보처리기기 책임자) ① 영상정보처리기기 책임자는 보호원의 영상정보처리기기 운영 및 관리 업무를 총괄한다.

② 영상정보처리기기 책임자는 개인정보보호책임자의 업무에 준하여 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인영상정보 보호 계획의 수립 및 시행
2. 개인영상정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 개인영상정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해구제
4. 개인영상정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
5. 개인영상정보 보호 교육 계획 수립 및 시행
6. 개인영상정보 파일의 보호 및 파기에 대한 관리·감독
7. 영상정보처리기기 운영자의 지정 및 관리·감독 <신설 2023. 11. 10.>
8. 그 밖에 개인영상정보의 보호를 위하여 필요한 업무

③ 개인정보보호책임자는 영상정보처리기기 책임자의 업무를 수행하며, 개인영상정보관리책임자를 지정하여 제2항의 업무를 수행하게 할 수 있다.

제44조(설치·운영 기준) ① 공개된 장소 중 다음 각 호의 경우에만 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영할 수 있다.<개정 2023. 11. 10.>

1. 다른 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
2. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
3. 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우

② 불특정 다수가 이용하는 화장실, 탈의실 등 개인의 사생활을 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하여서는 아니 된다.<개정 2023. 11. 10.>

③ 제1항 각 호에 따라 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하고자 하는 경우에는 시행령 제23조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 절차를 거쳐 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 한다.<개정 2023. 11. 10.>

④ 영상정보처리기기의 설치 목적 변경에 따른 추가 설치 등의 경우에도 제3항과

같다.

제45조(안내판의 설치) ① 영상정보처리기기 책임자는 정보주체가 고정형 영상정보처리기기가 설치·운영 중임을 쉽게 알아볼 수 있도록 다음 각 호의 사항을 기재한 안내판 설치 등 필요한 조치를 하여야 한다.<개정 2023. 11. 10.>

1. 설치목적 및 장소
2. 촬영범위 및 시간
3. 관리책임자의 성명 또는 직책 및 연락처
4. 고정형 영상정보처리기기 설치·운영에 관한 사무를 위탁하는 경우, 수탁자의 명칭 및 연락처

② 제1항에 따른 안내판은 촬영범위 내에서 정보주체가 알아보기 쉬운 장소에 누구라도 용이하게 판독할 수 있게 설치되어야 한다.

③ 고정형 영상정보처리기기의 효율적 관리 및 정보 연계 등을 위해 용도별·지역별 고정형 영상정보처리기기를 물리적·관리적으로 통합하여 설치·운영(이하 "통합관리"라 한다)하는 경우에는 설치목적 등 통합관리에 관한 내용을 정보주체가 쉽게 알아볼 수 있도록 제1항에 따른 안내판에 기재하여야 한다.<개정 2023. 11. 10.>

제45조의2(이동형 영상정보처리기기의 촬영 사실 표시) ① 이동형 영상정보처리기기를 이용하여 사람 또는 그 사람과 관련된 사물의 영상을 촬영하는 경우에는 불빛, 소리, 안내판, 서면, 안내방송 또는 그 밖에 이에 준하는 수단을 통해 정보주체가 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알려야 한다.

② 드론에 의한 항공촬영 등 촬영 방법의 특성으로 인해 정보주체에게 촬영 사실을 쉽게 알 수 있도록 표시하고 알리기 어려운 경우에는 개인정보보호위원회가 이동형 영상정보처리기기의 촬영사실 표시를 지원하기 위하여 구축·운영하는 홈페이지를 통해 촬영 사실 및 목적, 촬영 일시 및 장소 등의 사항을 공지하여야 한다.

[본조신설 2023. 11. 10.]

제45조의3(이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침) ① 영상정보처리기기 책임자는 법 제25조의2제4항에 따라 영 제25조제1항을 준용하여 다음 각 호의 사항이 포함된 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여야 한다.

1. 이동형 영상정보처리기기의 운영 근거 및 운영 목적
2. 이동형 영상정보처리기기의 운영 대수
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 이동형영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소

6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적ㆍ관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 이동형 영상정보처리기기의 설치ㆍ운영 및 관리에 필요한 사항

② 영상정보처리기기 책임자가 제1항에 따라 이동형 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침을 마련하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.

③ 영상정보처리기기 책임자가 법 제30조에 따른 개인정보 처리방침을 정할 때 이동형 영상정보처리기기 운영ㆍ관리에 관한 사항을 포함시킨 경우에는 제1항에 따른 이동형 영상정보처리기기 운영ㆍ관리 방침을 마련하지 아니할 수 있다.

[본조신설 2023. 11. 10.]

제46조(개인영상정보 이용·제3자 제공 등 제한 등) ① 영상정보처리기기 책임자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하여서는 아니 된다.

1. 정보주체에게 동의를 얻은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 <개정 2023. 11. 10.>
4. 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 필요한 경우로서 법 제28조의2 또는 제28조의3에 따라 가명처리한 경우 <개정 2023. 11. 10.>
5. 개인영상정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
6. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
7. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
8. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
9. 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우
10. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우 <신설 2023. 11. 10.>

제47조(보관 및 파기) ① 수집한 개인영상정보는 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 명시한 보관 기간이 경과하거나 개인영상정보의 처리 목적 달성, 법 제2조제1호에 따른 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인영상정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2023. 11. 10.>

② 영상정보처리기기 책임자가 그 사정에 따라 보유 목적의 달성을 위한 최소한

의 기간을 산정하기 곤란한 때에는 보관 기간을 개인영상정보 수집 후 30일 이내로 한다.

③ 개인영상정보의 파기 방법은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 개인영상정보가 기록된 출력물(사진 등) 등은 파쇄 또는 소각
2. 전자기적(電磁氣的) 파일 형태의 개인영상정보는 복원이 불가능한 기술적 방법으로 영구 삭제

제48조(이용·제3자 제공·파기의 기록 및 관리) ① 영상정보처리기기 책임자는 개인영상정보를 수집 목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 기록하고 이를 관리하여야 한다.

1. 개인영상정보 파일의 명칭
2. 이용하거나 제공받은 자(공공기관 또는 개인)의 명칭
3. 이용 또는 제공의 목적
4. 법령상 이용 또는 제공근거가 있는 경우 그 근거
5. 이용 또는 제공의 기간이 정해져 있는 경우에는 그 기간
6. 이용 또는 제공의 형태
7. 이용 또는 제공한 개인영상정보의 업무처리 담당자 <신설 2023. 11. 10.>

② 개인영상정보를 파기하는 경우에는 다음 사항을 기록하고 관리하여야 한다.

1. 파기하는 개인영상정보 파일의 명칭
2. 개인영상정보 파기 일시 (사전에 파기 시기 등을 정한 자동 삭제의 경우에는 파기 주기 및 자동 삭제 여부에 관한 확인 시기)
3. 개인영상정보 파기 담당자

제49조(영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁) ① 영상정보처리기기 책임자가 시행령 제26조제1항에 따라 고정형 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 그 내용을 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 제45조에 따른 안내판 및 제42조에 따른 고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 수탁자의 명칭 등을 공개하여야 한다.

② 영상정보처리기기 책임자가 법 제25조의2제4항에 따라 시행령 제26조를 준용하여 이동형 영상정보처리기기의 운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 제45조의3에 따른 이동형 영상정보처리기기 운영·관리 방침에 수탁자의 명칭 등을 공개하여야 한다. <신설 2023. 11. 10.>

③ 영상정보처리기기 책임자가 시행령 제26조제1항에 따라 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 내용이 포함된 문서로 하여야 하며, 그 사무를 위탁받은 자가 개인영상정보를 안전하게 처리하고 있는지를 관리·감독하여야 한다.

1. 위탁하는 사무의 목적 및 범위

2. 재위탁 제한에 관한 사항
3. 영상정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
4. 영상정보의 관리 현황 점검에 관한 사항
5. 위탁받는 자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

제50조(정보주체의 열람등 요구) ① 정보주체는 영상정보처리기기 책임자가 처리하는 개인영상정보에 대하여 열람 또는 존재확인(이하 "열람등"이라 한다)을 요구할 수 있다. 이 경우 정보주체가 열람등을 요구할 수 있는 개인영상정보는 정보주체 자신이 촬영된 개인영상정보에 한한다. <개정 2023. 11. 10.>

② 제1항에 따른 개인영상정보에 대한 열람등의 청구는 [별지 제2호서식]에 따른 개인영상정보 열람·존재확인 청구서(전자문서를 포함한다)로 하여야 한다.

③ 영상정보처리기기 책임자는 제1항에 따른 요구를 받았을 때에는 지체 없이 필요한 조치를 취하여야 한다. 이때에 영상정보처리기기 책임자는 열람등 요구를 한 자가 본인이거나 정당한 대리인인지를 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제출받아 확인하여야 한다.

④ 제3항의 규정에도 불구하고 법 제35조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 개인영상정보 열람등 요구를 제한하거나 거부할 수 있다. 이 경우 영상정보처리기기 책임자는 10일 이내에 서면 등으로 제한 또는 거부 사유를 정보주체에게 통지하여야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

1. 삭제 <2023. 11. 10.>
2. 삭제 <2023. 11. 10.>
3. 삭제 <2023. 11. 10.>

⑤ 영상정보처리기기 책임자는 제3항 및 제4항에 따른 조치를 취하는 경우 다음 각 호의 사항을 기록하고 관리하여야 한다.

1. 개인영상정보 열람등을 요구한 정보주체의 성명 및 연락처
2. 정보주체가 열람등을 요구한 개인영상정보 파일의 명칭 및 내용
3. 개인영상정보 열람등의 목적
4. 개인영상정보 열람등을 거부한 경우 그 거부의 구체적 사유
5. 정보주체에게 개인영상정보 사본을 제공한 경우 해당 영상정보의 내용과 제공한 사유
6. 개인영상정보 열람등의 업무처리 담당자 <신설 2023. 11. 10.>

⑥ 삭제 <2023. 11. 10.>

제51조(개인영상정보 관리대장) 제48조제1항 및 제2항, 제50조제5항에 따른 기록 및 관리는 [별지 제7호서식]에 따른 "개인영상정보 관리대장"을 활용할 수 있다. <개정 2026. 03. 10.>

제52조(정보주체 이외의 자의 개인영상정보 보호) 영상정보처리기기 책임자는 제50조제2항에 따른 열람등 조치를 취하는 경우, 만일 정보주체 이외의 자를 명백히 알아볼 수 있거나 정보주체 이외의 자의 사생활 침해의 우려가 있는 경우에는 해당되는 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 취하여야 한다.

제53조(개인영상정보의 안전성 확보를 위한 조치) 영상정보처리기기 책임자는 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 법 제29조 및 시행령 제30조제1항에 따라 안전성 확보를 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 개인영상정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 개인영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
3. 개인영상정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 기술의 적용(네트워크 카메라의 경우 안전한 전송을 위한 암호화 조치, 개인영상정보파일 저장시 비밀번호 설정 등)
4. 처리기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치(개인영상정보 생성 일시 및 열람할 경우 열람 목적·열람자·열람 일시 등을 [별지 제7호서식] 개인영상정보 관리대장에 기록하여 관리 등)
5. 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치

제54조(개인영상정보처리기기의 설치·운영에 대한 점검) ① 영상정보처리기기 책임자는 고정형 영상정보처리기기를 설치·운영하는 경우, 이 지침의 준수 여부에 대한 자체점검을 실시하여 다음 해 3월 31일까지 그 결과를 시행령 제34조제3항에 따른 시스템에 등록하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <개정 2023. 11. 10.>

1. 고정형 영상정보처리기기의 운영·관리 방침에 열거된 사항
2. 관리책임자의 업무 수행 현황
3. 고정형 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황
4. 개인영상정보 수집 및 이용·제공·파기 현황
5. 위탁 및 수탁자에 대한 관리·감독 현황
6. 정보주체의 권리행사에 대한 조치 현황
7. 기술적·관리적·물리적 조치 현황
8. 고정형 영상정보처리기기 설치·운영의 필요성 지속 여부 등

② 영상정보처리기기 책임자는 제1항과 제3항에 따른 고정형 영상정보처리기기 설치·운영에 대한 자체점검을 완료한 후에는 그 결과를 홈페이지 등에 공개하여야 한다.<개정 2023. 11. 10.>

③ 영상정보처리기기 책임자는 고정형 영상정보처리기기 설치·운영으로 인하여 정보주체의 개인영상정보의 침해가 우려되는 경우에는 자체점검 등 개인영상정보의 침해 방지를 위해 적극 노력하여야 한다.<개정 2023. 11. 10.>

제9장 개인정보파일의 관리 및 공개

제55조(개인정보파일 등록·변경 신청) ① 개인정보파일을 운용하는 부서 개인정보보호담당관은 개인정보보호책임자에게 개인정보파일 등록을 신청하여야 한다.

② 개인정보보호책임자는 그 현황을 시행령 제34조제3항에 따른 시스템에 개인정보파일을 운용하기 시작한 날부터 60일 이내에 등록하여야 한다.

③ 개인정보파일 등록신청 사항은 다음의 각호와 같다. 신청은 [별지 제8호서식]의 개인정보파일 등록·변경 신청서를 활용할 수 있다.

1. 개인정보파일을 운용하는 공공기관의 명칭
2. 개인정보파일의 명칭
3. 개인정보파일의 운영 근거 및 목적
4. 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목
5. 개인정보파일로 보유하고 있는 개인정보의 정보주체 수
6. 개인정보의 처리방법
7. 개인정보의 보유기간
8. 개인정보를 통상적 또는 반복적으로 제공하는 경우, 그 제공받는 자
9. 해당 공공기관에서 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서
10. 개인정보의 열람 요구를 접수·처리하는 부서
11. 개인정보파일의 개인정보 중 법 제35조제4항에 따라 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 개인정보의 범위 및 제한 또는 거절 사유
12. 법 제33조제1항에 따른 개인정보 영향평가를 받은 개인정보파일의 경우에는 그 영향평가의 결과

④ 부서 개인정보보호담당관은 등록한 사항이 변경된 경우에는 개인정보보호책임자에게 변경을 신청하여야 한다. 변경 신청은 [별지 제8호서식]의 개인정보파일 등록·변경 신청서를 활용할 수 있다.

제56조(개인정보파일 등록·변경 확인) ① 개인정보보호책임자는 문화체육관광부에 개인정보파일 등록·변경 사항의 검토 및 적정성 판단을 요청한 후, 문화체육관광부의 확인을 받아 개인정보보호위원회에 등록하여야 한다.

② 다음 각 호에 해당하는 개인정보파일의 경우 개인정보보호위원회 등록대상에서 제외한다.

1. 법 제32조제2항에 따라 적용이 제외되는 다음 각목의 개인정보파일

가. 국가안전, 외교상 비밀, 그 밖에 국가의 중대한 이익에 관한 사항을 기록한 개인정보파일
나. 범죄의 수사, 공소의 제기 및 유지, 형 및 감호의 집행, 교정처분, 보호처분, 보안관찰처분과 출입국 관리에 관한 사항을 기록한 개인정보파일
다. 「조세범처벌법」에 따른 범칙행위 조사 및 「관세법」에 따른 범칙행위 조사에 관한 사항을 기록한 개인정보파일
라. 회의참석 수당지급, 자료·물품·금전의 정산·송부 또는 자문기구 운영 등 일회적 행사 수행을 위한 개인정보파일 <개정 2023. 11. 10.>
마. 다른 법령에 따라 비밀로 분류된 개인정보파일
바. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우로서 일시적으로 처리되는 개인정보파일 <신설 2023. 11. 10.>
사. 그 밖에 저장하거나 기록하지 않을 목적으로 수집된 개인정보파일 <신설 2023. 11. 10.>

2. 법 제58조제1항에 따라 적용이 제외되는 다음 각목의 개인정보파일
가. 삭제 <2023. 11. 10.>
나. 국가안전보장과 관련된 정보 분석을 목적으로 수집 또는 제공 요청되는 개인정보파일
다. 삭제 <2023. 11. 10.>

3. CCTV 등 영상정보처리기기를 통하여 처리되는 개인영상정보파일
4. 삭제 <2023. 11. 10.>
5. 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 따른 금융기관이 금융업무 취급을 위해 보유하는 개인정보파일

제57조(개인정보파일의 파기) ① 개인정보보호책임자는 개인정보파일의 보유기간 경과, 처리 목적 달성 등 개인정보파일이 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보파일을 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에도 불구하고「공공기록물 관리에 관한 법률」등 다른 법령에서 보존해야 하는 경우에는 예외로 두며 이 경우 개인정보는 다른 개인정보와 분리하여 저장ㆍ관리한다.

③ 개인정보보호책임자는 개인정보파일의 보유기간, 처리 목적 등을 반영한 개인정보 파기계획을 수립ㆍ시행하여야 한다. 다만, 시행령 제30조제1항제1호에 따른 내부 관리계획이 수립되어 있는 경우에는 내부 관리계획에 개인정보 파기계획을 포함하여 시행할 수 있다.

④ 부서 개인정보보호담당관은 보유기간 경과, 처리 목적 달성 등 파기 사유가 발생한 개인정보파일을 선정하고, [별지 제9호서식]에 따른 개인정보파일 파기요청서에 파기 대상 개인정보파일의 명칭, 파기방법 등을 기재하여 개인정보보호책

임자의 승인을 받아 개인정보를 파기하여야 한다.
⑤ 개인정보보호책임자는 개인정보 파기 시행 후 파기 결과를 확인하고 [별지 제11호서식]에 따른 개인정보파일 파기 관리대장을 작성하여야 한다.
⑥ 개인정보보호책임자는 개인정보파일 파기 시 문화체육관광부 개인정보보호책임자에게 그 결과를 보고해야 한다.

제58조(개인정보파일 등록 사실의 삭제) ① 부서 개인정보보호담당관은 제57조에 따라 개인정보파일을 파기한 경우, 법 제32조에 따른 개인정보파일의 등록사실에 대한 삭제를 개인정보보호책임자에게 요청해야 한다.
② 개인정보파일 등록의 삭제를 요청받은 개인정보보호책임자는 그 사실을 확인하고, 지체 없이 등록 사실을 삭제한 후 그 사실을 문화체육관광부를 통하여 개인정보보호위원회에 통보하여야 한다.

제59조(개인정보 파기 방법) ① 개인정보를 전부 파기할 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하여야 한다.
1. 완전파괴(소각 · 파쇄 등)
2. 전용 소자장비를 이용하여 삭제
3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행
② 개인정보의 일부만을 파기하는 경우로서 제1항의 방법으로 파기하는 것이 어려운 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하여야 한다.
1. 전자적 파일 형태인 경우 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 해당 부분을 마스킹, 천공 등으로 삭제

제60조(등록 · 파기에 대한 개선권고) ① 개인정보보호책임자는 제56조제1항에 따라 검토한 개인정보파일이 과다하게 운용된다고 판단되거나, 등록되지 않은 파일이 있는 것으로 확인되는 경우에는 개선을 권고할 수 있다.
② 개인정보파일의 등록사항과 그 내용을 검토하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제32조제3항에 따라 개선을 권고할 수 있다.
1. 개인정보파일이 과다하게 운용된다고 판단되는 경우
2. 등록하지 않은 개인정보파일이 있는 경우
3. 개인정보파일 등록 사실이 삭제되었음에도 불구하고 개인정보파일을 계속 보유하고 있는 경우
4. 개인정보 영향평가를 받은 개인정보파일을 보유하고 있음에도 그 결과를 등록사항에 포함하지 않은 경우
5. 기타 법 제32조에 따른 개인정보파일의 등록 및 공개에 위반되는 사항이 있다

고 판단되는 경우

③ 개인정보파일 등록·파기 현황에 대한 점검을 실시할 수 있다.

제61조(개인정보파일대장 작성) 개인정보보호책임자는 1개의 개인정보파일에 대하여 1개의 개인정보파일대장[별지 제11호서식]을 작성해야 한다.

제62조(개인정보파일 이용·제공 관리) 개인정보보호책임자는 법 제18조제2항 각 호에 따라 제3자가 개인정보파일의 이용·제공을 요청한 경우에는 각각의 이용·제공 가능 여부를 확인하고 [별지 제12호서식]의 "개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장"에 기록하여 관리해야 한다.

제63조(개인정보파일 보유기간의 산정) ① 보유기간은 전체 개인정보가 아닌 개별 개인정보의 수집부터 삭제까지의 생애주기로서 보유목적에 부합된 최소기간으로 산정하되, 개별 법령의 규정에 명시된 자료의 보존기간에 따라 산정해야 한다.

② 개별 법령에 구체적인 보유기간이 명시되어 있지 않은 경우에는 개인정보보호책임자의 협의를 거쳐 원장의 결재를 통하여 산정해야 한다. 다만, 보유기간은 [별표 1]의 "개인정보파일 보유기간 책정 기준표"에서 제시한 기준과 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」에 따른 기록관리기준표를 상회할 수 없다.

③ 삭제 <2023. 11. 10.>

제64조(개인정보파일 현황 공개 및 방법) 개인정보보호책임자는 개인정보파일의 보유·파기현황을 주기적으로 조사하여 그 결과를 개인정보 처리방침에 포함하여 관리해야 한다.

제10장 개인정보의 안전성 확보조치

제65조(접근권한의 관리) ① 부서 개인정보보호담당관은 개인정보처리시스템에 대한 접근권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 개인정보취급자의 담당 업무에 따라 차등 부여하여야 한다.

② 부서 개인정보보호담당관은 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 개인정보취급자가 변경되었을 경우 지체 없이 개인정보처리시스템의 접근권한을 변경 또는 말소하여야 한다.

③ 부서 개인정보보호담당관은 제1항 및 제2항에 의한 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관하여야 한다.

④ 부서 개인정보보호담당관은 개인정보처리시스템에 접속할 수 있는 사용자 계정을 발급하는 경우, 개인정보취급자 별로 한 개의 사용자 계정을 발급하여야 하

며, 다른 개인정보취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다.

제66조(비밀번호의 관리) ① 부서 개인정보보호담당관은 개인정보취급자 또는 정보주체가 안전한 비밀번호를 설정하여 이행할 수 있도록 적용하여야 한다.

② 개인정보취급자의 비밀번호는 다음 각 호에 따라 최소 10자리 또는 8자리 이상의 길이로 구성하여야 한다.

1. 최소 10자리 이상 : 영대문자(A~Z, 26개), 영소문자(a~z, 26개), 숫자(0~9, 10개) 및 특수문자(32개) 중 2종류 이상으로 구성한 경우
2. 최소 8자리 이상 : 영대문자(A~Z, 26개), 영소문자(a~z, 26개), 숫자(0~9, 10개) 및 특수문자(32개) 중 3종류 이상으로 구성한 경우

③ 정보주체의 비밀번호는 최소 8자리 이상으로 영대문자(A~Z, 26개), 영소문자(a~z, 26개), 숫자(0~9, 10개) 및 특수문자(32개) 중 2종류 이상으로 설정할 수 있도록 홈페이지 등에 비밀번호 작성 규칙을 적용하여야 한다.

제67조(접근통제시스템의 설치 및 운영) ① 개인정보보호책임자는 정보통신망을 통한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 다음 각 호의 기능을 포함한 시스템을 설치ㆍ운영하여야 한다.

1. 비인가된 접근 차단
2. 개인정보 유출 시도 탐지 및 분석

② 개인정보보호책임자는 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속하려는 경우에는 가상사설망(VPN) 또는 전용선 등 안전한 접속수단을 적용하여야 한다.

③ 부서 개인정보보호담당관은 취급 중인 개인정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정 등을 통하여 열람권한이 없는 자에게 공개되거나 외부에 유출되지 않도록 개인정보처리시스템 및 업무용 컴퓨터에 조치를 취하여야 한다.

④ 부서 개인정보보호담당관은 별도의 개인정보처리시스템을 이용하지 아니하고 업무용 컴퓨터만을 이용하여 개인정보를 처리하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니할 수 있으며, 이 경우 업무용 컴퓨터의 운영체제(OS : Operating System)나 보안프로그램 등에서 제공하는 접근통제 기능을 이용할 수 있다.

제68조(개인정보의 암호화) ① 부서 개인정보보호담당관은 고유식별정보, 비밀번호 및 생체인식정보를 암호화하여야 한다. <개정 2023. 2. 8.>

② 부서 개인정보보호담당관은 제1항에 따라 개인정보를 정보통신망을 통하여 송ㆍ수신하거나 보조기억매체 등을 통하여 전달하는 경우 암호화하여야 한다.

③ 부서 개인정보보호담당관은 비밀번호 및 생체인식정보는 암호화하여 저장하여야 한다. 단 비밀번호를 저장하는 경우에는 복호화되지 아니하도록 일방향 암호화하여 저장하여야 한다. <개정 2023. 2. 8.>

④ 부서 개인정보보호담당관은 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ)에 고유식별정보를 저장하는 경우 암호화하여야 한다.
⑤ 부서 개인정보보호담당관은 업무용 컴퓨터에 고유식별정보를 저장하여 관리하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장하여야 한다.

제69조(접속기록의 보관 및 위·변조방지) ① 부서 개인정보보호담당관은 개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록을 최소 1년 이상 보관·관리하여야 한다. 다만, 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우에는 2년 이상 보관·관리하여야 한다.
② 부서 개인정보보호담당관은 개인정보취급자의 접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 해당 접속기록을 안전하게 보관하여야 한다.
③ 부서 개인정보보호담당관은 개인정보의 오·남용, 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 등에 대응하기 위하여 개인정보처리시스템의 접속기록 등을 월 1회 이상 점검하여야 한다. 특히 개인정보를 다운로드한 것이 발견되었을 경우에는 내부관리 계획으로 정하는 바에 따라 그 사유를 반드시 확인하여야 한다.

제70조(물리적 접근 방지) ① 부서 개인정보보호담당관은 전산실, 자료보관실 등 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 있는 경우에는 이에 대한 출입통제 절차를 수립·운영하여야 한다.
② 부서 개인정보보호담당관은 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

제11장 가명처리 등의 방법과 절차

제71조(가명처리 등의 방법과 절차) ① 법 제28조의2에 따라 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다.
② 제1항에 따라 가명정보를 제3자에게 제공하는 경우에는 특정 개인을 알아보기 위하여 사용될 수 있는 정보를 포함해서는 아니 된다.
③ 개인정보를 가명처리하여 활용하고자 하는 경우 가명처리에 관한 일반적인 절차 및 방법 등은 개인정보보호위원회가 정한 「가명정보 처리 가이드라인」을 준수하여야 한다. <개정 2026. 03. 10.>
④ 가명정보를 처리하는 경우 이와 관련한 사항을 개인정보 처리방침에 포함하여 공개하여야 하고, 법 제28조의4에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 보호조치와 시행령 제29조의5제2항에서 정하는 사항에 대한 관련 기록을

작성하여 보관하여야 한다.

제72조(가명정보의 결합과 반출 등) ① 제71조에도 불구하고 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위한 서로 다른 개인정보처리자 간의 가명정보의 결합은 개인정보보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 결합전문기관에서 수행한다.

② 결합을 수행한 기관 외부로 반출하려는 경우에는 가명정보 또는 법 제58조의2항에 해당하는 정보(익명정보)로 처리한 뒤 결합전문기관의 승인을 받아야 한다.

③ 제1항에 따른 결합절차와 방법, 제2항에 따른 반출 및 승인 기준·절차 등 필요한 사항은 개인정보보호위원회의 「가명정보의 결합 및 반출 등에 관한 고시」가 정하는 바에 따른다. <개정 2026. 03. 10.>

제12장 보 칙

제73조(준용 또는 위임) 이 지침에 명시되지 않은 사항은 다음 각 호의 관련 법령 및 행정규칙에 따른다.

1. 개인정보 보호법
2. 개인정보 보호법 시행령
3. 개인정보 보호법 시행규칙
4. 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회 고시)
5. 문화체육관광부 개인정보보호지침(문화체육관광부 훈령)
6. 그 밖에 관련 법령 및 행정규칙

부 칙 < 2017. 03. 20.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙 < 2018. 07. 19.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙 <2020. 04. 29.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙 <2021. 05. 12.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 02. 08.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 3. 22.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙 <2023. 11. 10.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙 <2026. 03. 10.>

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

개인정보파일 보유기간 책정 기준표

보유기간	대상 개인정보파일
영구	1. 국민의 지위, 신분, 재산을 증명하기 위해 운용하는 개인정보파일 중 영구보존이 필요한 개인정보파일 2. 국민의 건강증진과 관련된 업무를 수행하기 위해 운용하는 개인정보파일 중 영구보존이 필요한 개인정보파일
준영구	1. 국민의 신분, 재산을 증명하기 위해 운용하는 개인정보파일 중 개인이 사망, 폐지 그 밖의 사유로 소멸되기 때문에 영구 보존할 필요가 없는 개인정보파일 2. 국민의 신분증명 및 의무부과, 특정대상 관리 등을 위하여 행정기관이 구축하여 운영하는 행정정보시스템의 데이터 셋으로 구성된 개인정보파일
30년	1. 관계 법령에 따라 10년 이상 30년 미만의 기간 동안 민·형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일
10년	1. 관계 법령에 따라 5년 이상 10년 미만의 기간 동안 민·형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일
5년	1. 관계 법령에 따라 3년 이상 5년 미만의 기간 동안 민·형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일
3년	1. 행정업무의 참고 또는 사실 증명을 위하여 1년 이상 3년 미만의 기간 동안 보존할 필요가 있는 개인정보파일 2. 관계 법령에 따라 1년 이상 3년 미만의 기간 동안 민. 형사상 또는 행정상의 책임 또는 시효가 지속되거나, 증명자료로서의 가치가 지속되는 개인정보파일 3. 각종 증명서 발급과 관련된 개인정보파일(단 다른 법령에서 증명서 발급 관련 보유기간이 별도로 규정된 경우 해당 법령에 따름)
1년	1. 상급기관(부서)의 요구에 따라 단순 보고를 위해 생성한 개인정보파일

〔별표 2〕

개인정보처리자 유형 및 개인정보 보유량에 따른 안전조치 기준

유형	적용 대상	안전조치 기준
유형1 (완화)	· 1만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 소상공인, 단체, 개인	· 제5조 : 제2항부터 제5항까지 · 제6조 : 제1항, 제3항, 제6항 및 제7항 · 제7조 : 제1항부터 제5항까지, 제7항 · 제8조 · 제9조 · 제10조 · 제11조 · 제13조
유형2 (표준)	· 100만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 중소기업 · 10만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 대기업, 중견기업, 공공기관 · 1만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 소상공인, 단체, 개인	· 제4조 : 제1항제1호부터 제11호까지 및 제15호, 제3항부터 제4항까지 · 제5조 · 제6조 : 제1항부터 제7항까지 · 제7조 : 제1항부터 제5항까지, 제7항 · 제8조 · 제9조 · 제10조 · 제11조 · 제13조
유형3 (강화)	· 10만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 대기업, 중견기업, 공공기관 · 100만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 중소기업, 단체	· 제4조부터 제13조까지

[별지 제1호서식]

개인정보([ ] 열람 [ ] 정정·삭제 [ ] 처리정지) 요구서

※ 아래 작성방법을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.

(앞 쪽)

접수번호	접수일	처리기간 10일 이내

정보주체	성 명	전 화 번 호
	생년월일	
	주 소	

대리인	성 명	전 화 번 호
	생년월일	정보주체와의 관계
	주 소	

요구내용	[ ] 열람	[ ] 개인정보의 항목 및 내용 [ ] 개인정보 수집·이용의 목적 [ ] 개인정보 보유 및 이용 기간 [ ] 개인정보의 제3자 제공 현황 [ ] 개인정보 처리에 동의한 사실 및 내용
	[ ] 정정·삭제	※ 정정·삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.
	[ ] 처리정지	※ 개인정보의 처리정지를 원하는 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.

「개인정보 보호법 」 제35조제1항·제2항, 제36조제1항 또는 제37조제1항과 같은 법 시행령 제41조제1항, 제43조제1항 또는 제44조제1항에 따라 위와 같이 요구합니다.

년 월 일

요구인 (서명 또는 인)

한국저작권보호원장 귀하

작 성 방 법

1. '대리인'란은 대리인이 요구인일 때에만 적습니다.
2. 개인정보의 열람을 요구하려는 경우에는 '열람' 란에 [√] 표시를 하고 열람하려는 사항을 선택하여 [√] 표시를 합니다. 표시를 하지 않은 경우에는 해당 항목의 열람을 요구하지 않은 것으로 처리됩니다.
3. 개인정보의 정정·삭제를 요구하려는 경우에는 '정정·삭제' 란에 [√] 표시를 하고 정정하거나 삭제하려는 개인정보의 항목과 그 사유를 적습니다.
4. 개인정보의 처리정지를 요구하려는 경우에는 '처리정지' 란에 [√] 표시를 하고 처리정지 요구의 대상·내용 및 그 사유를 적습니다.

처리절차	
이 요구서는 아래와 같이 처리됩니다.	
요 구 인	처 리 기 관 개 인 정 보 처 리 자
요 구 서 작 성 →	접 수 ▼ 결 정 (열람, 정정·삭제, 처리정지) ▼ 통지서 작성
← 통 지	

[별지 제2호서식]

개인영상정보(□ 존재확인 □ 열람) 청구서

※ 아래 유의사항을 읽고 굵은 선 안쪽의 사항만 적어 주시기 바랍니다.				처리기한 10일 이내
청 구 인	성 명		전 화 번 호	
	생년월일		정보주체와의 관계	
	주 소			
정보주체의 인적사항	성 명		전 화 번 호	
	생년월일			
	주 소			
청구내용 (구체적으로 요청하지 않으면 처리가 곤란할 수 있음)	영상정보 기록기간	(예 : 2011.01.01 18:30 ~ 2011.01.01 19:00)		
	영상정보 처리기기 설치장소	(예 : 00시 00구 00대로 0 인근 CCTV)		
	청구 목적 및 사유			

한국저작권보호원 「개인정보보호지침」에 따라 위와 같이 개인영상정보의 존재확인 열람을 청구합니다.

년 월 일

청구인 (서명 또는 인)

한국저작권보호원장 귀하

담당자의 청구인에 대한 확인 서명	

[별지 제3호서식]<개정 2026. 03. 10.>

개인정보 ([ ] 열람 [ ] 일부열람 [ ] 열람연기 [ ] 열람거절) 통지서

(앞 쪽)

수신자 (우편번호: , 주소:)

요구 내용	

열람 일시		열람 장소	
통지 내용 ([ ] 열람 [ ] 일부열람 [ ] 열람연기 [ ] 열람거절)			
열람 형태 및 방법	열람 형태	[ ]열람·시청 [ ]사본·출력물 [ ]전자파일 [ ]복제물·인화물 [ ]기타	
	열람 방법	[ ]직접방문 [ ]우편 [ ]팩스 [ ]전자우편 [ ]기타	
납부 금액	①수수료 원	②우송료 원	계(①+②) 원
	수수료 산정 명세		

사 유	
이의제기방법	※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 적습니다.

「개인정보 보호법」 제35조제3항·제4항 또는 제5항과 같은 법 시행령 제41조제5항 또는 제42조제2항에 따라 귀하의 개인정보 열람 요구에 대하여 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

한국저작권보호원장 직인

유의사항

1. 개인정보 열람 장소에 오실 때에는 이 통지서를 지참하셔야 하며, 요구인 본인 또는 그 정당한 대리인임을 확인하기 위하여 다음의 구분에 따른 증명서를 지참하셔야 합니다.

   가. 요구인 본인에게 공개할 때: 요구인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서(주민등록증 등)

   나. 요구인의 대리인에게 공개할 때: 대리인임을 증명할 수 있는 서류와 대리인의 신원을 확인할 수 있는 신분증명서

2. 수수료 또는 우송료는 다음의 구분에 따른 방법으로 냅니다.

   가. 국가기관인 개인정보처리자에게 내는 경우: 수입인지

   나. 지방자치단체인 개인정보처리자에게 내는 경우: 수입증지

   다. 국가기관 및 지방자치단체 외의 개인정보처리자에게 내는 경우: 해당 개인정보처리자가 정하는 방법

   ※ 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회, 중앙행정기관 및 그 소속 기관 또는 지방자치단체인 개인정보처리자에게 수수료 또는 우송료를 내는 경우에는 「전자금융거래법」 제2조제11호에 따른 전자지급수단 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 통신과금서비스를 이용하여 수수료 또는 우송료를 낼 수 있습니다.

3. 열람제한, 열람연기 또는 열람거절의 통지를 받은 경우에는 개인정보처리자가 이의제기방법란에 적은 방법으로 이의제기를 할 수 있습니다.

[별지 제4호서식]

위 임 장

위임받는 자	성명	전 화 번 호
	생년월일	정보주체와의 관계
	주소	
위임자	성명	전화번호
	생년월일	
	주소	

「개인정보 보호법」 제38조제1항에 따라 위와 같이 개인정보의 (□ 열람, □ 정정·삭제, □ 처리정지)의 요구를 위의 자에게 위임합니다.

년 월 일

위임자

(서명 또는 인)

한국저작권보호원장 귀하

[별지 제5호서식]

개인정보 ([ ] 정정 · 삭제, [ ] 처리정지) 요구에 대한 결과 통지서

수신자 (우편번호: , 주소:)

요구 내용	
□ 정정 · 삭제 □ 처리정지 조치 내용	
□ 정정 · 삭제 □ 처리정지 결정 사유	
이의제기방법	※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 기재합니다.

「개인정보 보호법」 제36조제6항 및 같은 법 시행령 제43조제3항 또는 같은 법 제37조제5항 및 같은 법 시행령 제44조제2항에 따라 귀하의 요구에 대한 결과를 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

한국저작권보호원장 직인

유의사항

개인정보의 정정 · 삭제 또는 처리정지 요구에 대한 결정을 통지받은 경우에는 개인정보처리자가 '이의제기방법'란에 적은 방법으로 이의제기를 할 수 있습니다.

[별지 제6호서식] <개정 2023. 11. 10.>

개인정보 유출등 신고서

기관명					
정보주체에의 통지 여부					
유출등이 된 개인정보의 항목 및 규모					
유출등이 된 시점과 그 경위					
유출등 피해 최소화 대책・조치 및 결과					
정보주체가 할 수 있는 피해 최소화 방법 및 구제절차					
담당부서・담당자 및 연락처		성명	부서	직위	연락처
	개인정보 보호책임자				
	개인정보 취급자				

유출등 신고 접수기관	기관명	담당자명	연락처

- 공고일자 : 20XX년 O월 OO일 / 시행일자 : 20XX년 O월 OO일

[별지 제7호서식]

개인영상정보 관리대장

번호	구분	일시	파일명/형태	담당자	목적/사유	이용·제공받는 제3자/열람등 요구자	이용·제공 근거	이용·제공 형태	기간 및 파기예정 일자	파기 등 결과 및 처리일자	안전관리 요청 및 결과
1	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기										
2	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기										
3	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기										
4	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기										
5	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기										
6	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기										
7	□ 이용 □ 제공 □ 열람 □ 파기										

[별지 제8호서식]

개인정보파일 ([ ] 등록 [ ] 변경등록) 신청서

※ '변경정보 및 변경사유' 란은 변경등록시에만 작성합니다.

개인정보파일을 운용하는 공공기관 명칭		부서명		전화번호	

등록항목	등록정보		변경정보 및 변경사유
개인정보파일 명칭	보유 기간·목적·항목 등이 다른 경우에는 별도의 개인정보 파일로 관리		
개인정보파일의 운영 근거 및 목적	개인정보파일 수집·보유 근거 ※ 근거 법령(관련 조항) 또는 정보주체 동의 등 고유식별 정보, 민감정보에 대한 보유근거 명확히 기술 예) 주민번호 : 00법 시행령 0조 기타 개인정보 : 00법 시행령 0조		
개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목	필수항목 : 선택항목 :		
개인정보의 처리방법	개인정보파일생성 혹은 업무수행을 위하여 개인정보를 처리하는 방법("수기", "전자적", "수기와 전자적" 처리로 구분)		
개인정보의 보유기간	관련 법 또는 개인정보보호책임자와 협의 후 기관장의 결재(위임·전결 규정) - 근거 기술(관련 법령 조문, 결재 문서번호 등) ※ 별표 1호.『 개인정보파일 보유기간 책정기준표』 참조 ※ 홈페이지 회원의 경우 2년 주기로 재동의 확인 후 보유		
개인정보를 통상적 또는 반복적으로 제공하는 경우 그 제공받는 자	제공받는 자	통상적 혹은 반복적으로 제공하는 기관명 작성 ※ 통상적 또는 반복적은 1년에 1회 이상 제공 - 시스템 간 연계 제공의 경우 연계 기관명 작성	
	개인정보범위	제공하는 개인정보의 항목	
개인정보파일로 보유하고 있는 개인정보의 정보주체 수	정보주체의 수 (중복자 제외)		
개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서	개인정보파일 내 일부정보를 활용하는 부서도 작성		
개인정보의 열람 요구를 접수 처리하는 부서			
개인정보파일에서 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 개인정보의 범위 및 그 사유	개인정보범위	정보주체에게 열람이 제한되는 개인정보 항목	
	사유		

「개인정보 보호법」 제32조제1항과 같은 법 시행령 제34조제1항에 따라 위와 같이 개인정보파일 ([ ] 등록 [ ] 변경등록)을 신청합니다.

년 월 일

부서 개인정보보호담당관 (서명 또는 인)

[별지 제9호서식]

개인정보파일 파기 요청서

작성일		작성자	
파기 대상 개인정보파일			
생성일자		개인정보취급자	
주요 대상업무		현재 보관건수	
파기 사유			
파기 일정			
특기사항			
파기 승인일		승인자 (개인정보보호책임자)	
파기 장소			
파기 방법			
파기 수행자		입회자	
폐기 확인 방법			
백업 조치 유무			
매체 폐기 여부			

[별지 제10호서식]

개인정보파일 파기 관리대장

번호	개인정보 파일명	자료의 종류	생성일	폐기일	폐기사유	개인정보 취급자	부서 개인정보보호 담당관

[별지 제11호서식]

개인정보파일대장

① 기관명		
② 파일명		
③ 보유목적		
④ 보유근거		
⑤ 개인정보 항목		
⑥ 수집방법		
⑦ 보유기간 (근거 기술)		
⑧ 정보주체수		
⑨ 처리하는 부서의 범위		
⑩ 열람청구부서		
⑪ 열람 제한	항목	
	사유	
⑫ 이용・제공기관명		

[별지 제12호서식]

개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장

<table>
<tr><td>개인정보 또는
개인정보파일 명칭</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>이용 또는 제공 구분</td><td colspan="3">[ ] 목적 외 이용 [ ] 제3자 제공</td></tr>
<tr><td rowspan="3">목적 외 이용기관의 명칭
(목적 외 이용의 경우)</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">담당자</td><td>소 속</td></tr>
<tr><td>성 명</td></tr>
<tr><td>전화번호</td></tr>
<tr><td rowspan="3">제공받는 기관의 명칭
(제3자 제공의 경우)</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">담당자</td><td>성 명</td></tr>
<tr><td>소 속</td></tr>
<tr><td>전화번호</td></tr>
<tr><td>이용하거나 제공한 날짜, 주기 또는 기간</td><td colspan="3">※ 개인정보 제공날짜와 이용기간 명시</td></tr>
<tr><td>이용하거나 제공한 형태</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>이용 또는 제공의 법적 근거</td><td colspan="3">※ 요청하는 기관의 법적 근거 명기 (예 : 공공감사에 의한 법률 제20조, 과제자료의 제출 및 관리에 관한 법률 제7조, 민사소송법 제35조 등)</td></tr>
<tr><td>이용 목적 또는
제공받는 목적</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>이용하거나 제공한
개인정보의 항목</td><td colspan="3">※ 최소한의 개인정보 제공 필요 (목적을 위해 반드시 필요한 개인정보 중심)</td></tr>
<tr><td>「개인정보 보호법」
제18조제5항에 따라 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용</td><td colspan="3">※ 이용 목적, 이용 방법, 그 밖에 필요한 사항에 대한 제한사항 혹은 개인정보 안전성 확보를 위해 필요한 조치사항 기재</td></tr>
<tr><td colspan="4">[공문 발송 시 명기 문구]
제공되는 개인정보는 요청 목적 범위 내에서만 이용해야 하며, 권한 없는 자의 열람이나 외부유출이 되지 않도록 암호화 등 개인정보 보호 관련 법령이 정하는 절차에 따라 안전하게 관리해야 합니다. 이용목적이 달성되거나 보유기간이 경과하면 지체 없이 파기하시기 바라며, 해당 자료에 대한 관리소홀로 발생하는 법적 책임은 귀 기관에게 있음을 알려 드립니다.</td></tr>
</table>

[별지 제13호서식]

개인정보 취급자 개인정보보호 서약서

본인은 *개인정보파일명 또는 업무명 기재* **의 개인정보취급자로써 개인정보보호를 위하여 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.**

1. 업무상 알게 된 개인정보를 허가없이 제3자 제공하거나 수집 목적 외로 이용하지 않는다.
2. 명백히 허가받지 않은 정보나 시설에 접근하지 않으며, 업무를 수행할 때에는 기관에서 지정되고 허가된 데이터 처리시설 및 설비만을 이용한다.
3. 업무와 관련한 개인정보의 수집, 생성, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기 및 그 밖에 이와 유사한 일체의 행위에 대하여 기관의 규정과 통제 절차를 준수할 것이다.
4. 본인에게 할당된 사용자 ID, 패스워드, 출입증, 개인정보 처리시스템을 타인과 공동 사용하거나 관련정보를 누설하지 않는다.
5. 기관으로부터 제공받은 개인정보자산(서류, 사진, 영상, 전자파일, 저장매체 등)을 무단변조, 복사, 훼손, 분실 등으로 부터 안전하게 관리하고, 승인받지 않은 프로그램 정보저장 매체를 기관 내에서 사용하지 않는다.
6. 나는 퇴직 시 기관에서 제공받은 모든 정보자산을 반드시 반납할 것이며, 퇴직 후에도 퇴직 전에 취급하였던 모든 개인정보에 대하여는 일체 누설하지 않는다.

상기 사항을 숙지하고 이를 성실히 준수할 것을 동의하며 서약서의 보안사항을 위반하였을 경우에는 **"개인정보보호법"** 등 관련 법령에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

20OO년 OO월 OO일

소 속 :

직 급 :

성 명 : (인)